

ПАО «Группа компаний ПИК», ИНН
5040020598
142784, Московская обл., г. Видное, мкр.
Жуково, д. 1
От:
Иванов Иван Иванович
140001, Московская обл., г. Люберцы, ул.
Примерная, д. 3, кв. 41
тел. +7 (999) 999-99-99
ivanov@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Между мной и ПАО «Группа компаний ПИК» (ИНН 5040020598) заключен договор участия в долевом строительстве №ДДУ-2023/000001 от 20.03.2023 года. Объектом долевого строительства является квартира по адресу: ЖК «Люберцы», корп. 8, кв. 247, Московская обл., г. Люберцы. Цена договора составляет 4200000 рублей.

Плановая дата передачи объекта по указанному договору – 01.09.2025 года. Фактически квартира передана 01.03.2026 года, то есть с нарушением установленного срока на 181 календарный день.

Согласно части 2 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ размер законной неустойки рассчитывается следующим образом:

$4200000 \text{ руб.} \times 21\% / 100 / 150 \times 181 \text{ дн.} = 1\,064\,160 \text{ руб.}$

Просрочка передачи объекта долевого строительства произошла без уведомления со стороны застройщика о переносе установленных договором сроков, что подтверждается имеющимися у меня документами.

А) выплатить законную неустойку в размере 1 064 160 рублей в течение десяти календарных дней с момента получения данной претензии;

Б) если квартира еще не передана, передать объект долевого строительства в разумный срок.

В случае неисполнения указанных требований я буду вынужден обратиться в суд для защиты своих нарушенных прав. В рамках судебного разбирательства будут заявлены требования о выплате неустойки, компенсации морального вреда, штрафа в размере 50% от присужденной судом суммы (в соответствии со статьей 13 частью 6 Закона РФ «О защите прав потребителей») и судебных расходов.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____